

GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (SYNTHETISCH — EVAL FIXTURE, DE) — ZWEITE VARIANTE

Diese Geheimhaltungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen den Parteien mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung durch die zuletzt unterzeichnende Partei geschlossen.

1. Vertrauliche Informationen. „Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Vereinbarung sind alle Informationen, die von einer Partei an die andere Partei im Rahmen des Zwecks offenbart werden, gleich in welcher Form (schriftlich, elektronisch, mündlich, digital verkörpert). Hierzu zählen insbesondere technisches Know-how, Erfindungen, Geschäftsbeziehungen, Kundenlisten, Finanz- und Geschäftspläne sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen.
2. Rückgabe. Auf Verlangen der offenlegenden Partei hat die empfangende Partei sämtliche Vertraulichen Informationen einschließlich der Kopien hiervon innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen zurückzugeben oder zu vernichten und die Vernichtung schriftlich zu versichern.
3. Vertragsstrafe. Für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen diese Vereinbarung verpflichtet sich die empfangende Partei zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von fünfundzwanzig Prozent (25 %) der Auftragssumme. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt vorbehalten.
4. Ausnahmen. Von der Vertraulichkeitsverpflichtung ausgenommen sind Informationen, an denen die empfangende Partei (i) bereits vor der Offenlegung nachweislich im rechtmäßigen Besitz war, oder (ii) die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung unabhängig entwickelt hat, oder (iii) die von einem zur Offenlegung berechtigten Dritten erhalten hat, oder (iv) die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung allgemein bekannt sind. Die empfangende Partei trägt die Beweislast für das Vorliegen einer dieser Ausnahmen.
5. Vertragslaufzeit. Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterschrift der zuletzt unterzeichnenden Partei in Kraft und gilt für einen Zeitraum von drei (3) Jahren. Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung in Bezug auf die während der Laufzeit offenbarte Vertrauliche Information bleiben jedoch für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach Beendigung weiter bestehen.
6. Schlussbestimmungen. Diese Vereinbarung ersetzt alle früheren Vereinbarungen der Parteien zum selben Zweck. Änderungen bedürfen der Schriftform.
7. Rechtswahl und Gerichtsstand. Auf diesen Vertrag ist Schweizer Recht anzuwenden. Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden nach der Schiedsgerichtsordnung der International Chamber of Commerce (ICC) von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen.